

1501993-38.2020.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Teresa Cristina Cabral Santana

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2279746/2020 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 14603787 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 3468/20/103 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 3468/2020 - 02º D.P.

SANTO ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VERA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

2ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501993-38.2020.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501993-38.2020.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2279746/2020 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 14603787 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 3468/20/103 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 3468/2020 - 02º D.P.

SANTO ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VERA LUCIA DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Teresa Cristina Cabral Santana

VERA LUCIA DE SOUZA, qualificada nos autos, foi denunciada e processada como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque teria, no dia 11 de novembro de 2020, por volta das 04h16min, na Rua Sabaúna, altura do número 10, Jardim Alzira Franco, nesta cidade e comarca de Santo André, trazido com ela e guardado, para entrega ao consumo de terceiros, 20 porções de cocaína, com peso líquido de 22,3 gramas, 99 porções de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 79,9 gramas e 04 porções de maconha, com peso líquido de 17,9 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A acusada foi presa em flagrante delito sendo beneficiada com a liberdade provisória. Foram observadas as disposições contidas no artigo 55 da Lei 11.343/06, com oferecimento de defesa preliminar.

A denúncia foi recebida, sendo a ré regularmente citada.

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo a acusada interrogada.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, em razão da insuficiência de provas, requerendo, subsidiariamente, a desclassificação, a diminuição no máximo, com regime inicial menos gravoso, substituição por restritiva de direitos e direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão acusatória não merece acolhida.

A ré em juízo alegou que é usuária de drogas, há muitos anos. Alegou que foi comprar droga. O local em que abordada é um ponto de venda de droga. A droga encontrada não era dela. Afirmou que as pessoas que estava vendendo droga fugiram, saíram correndo.

Alegou a acusada que, em razão do consumo de drogas, foi colocada para fora da casa de familiares, encontrando-se morando na rua. Alegou que tentou tratamento algumas vezes, mas que não consegue parar de usar droga.

Afirmou que se estivesse com a droga, consoante descrito na inicial, teria consumido tudo, dada a compulsão que tem pelo uso de droga.

O vídeo da audiência mostra a condição em que a acusada estava quando ouvida em juízo. Agitada, demonstrando estado não somente de ânimo, mas físico e psíquico que evidentemente indicam a condição de uma pessoa que é usuária e dependente do uso de drogas, uma situação que por certo precisa ser analisada e apreciada para aferição da efetiva condição, concreta, de praticar o delito que lhe é imputado.

A testemunha Gabriel alegou que estava em patrulhamento de madrugada quando viu a acusada. Estava com uma sacola na mão. No momento que viu a equipe jogou a sacola embaixo de um veículo. A acusada foi abordada. Com ela havia pequena quantidade de droga. O restante estava na sacola.

A testemunha Matheus alegou que estava em patrulhamento quando viu a acusada caminhando pela via pública. Trazia uma sacola nas mãos. Viu a viatura e parou, colocando a sacola perto de um carro. Ela tentou se esconder, mas foi abordada. Com

a acusada em revista não havia nada. A acusada negou a propriedade da droga afirmando que ia levar para outra pessoa, afirmando que não sabia o que havia na sacola.

A versão dada pelos policiais em juízo difere do que foi alegado em fase inquisitorial.

Em fase inquisitorial alegaram que a acusada estava na via pública, jogou uma sacola quando viu a aproximação policial e saiu correndo. Foi perseguida e detida em outro local. Com ela não havia nada.

Não houve informação em juízo quanto a ter a acusada saído correndo. Também nada foi mencionada quanto a ter a acusada, com ela, pouca quantidade de droga.

Sendo a acusada perseguida após jogar a sacola, consoante informado em fase inquisitorial, de madrugada, em local escuro e ponto de venda de droga, sem detalhamento acerca da perseguição, que sequer foi mencionada em fase inquisitorial, não há certeza de que seja a mesma pessoa que, segundo os policiais, estava com a sacola localizada.

A acusada, importante observar, alegou que as pessoas que estavam vendendo droga saíram correndo, logrando fugir da abordagem policial.

Por outro lado, consoante se observa do vídeo da audiência, a acusada é obviamente pessoa que tem compulsão pelo uso da droga. Alegou ser usuária há muitos anos e não ter condição e evitar o uso da droga. A condição é visível. Ainda que não realizada prova pericial específica, não se pode negar o óbvio.

Uma pessoa como a acusada, tal qual afirmado pela defesa, não conseguiria, mesmo que se dispusesse a tanto, manter com ela droga para entrega a terceiros. Obviamente, consumiria tudo o que viesse às suas mãos. Seria um contrassenso concluir diversamente.

Basta assistir ao vídeo da audiência para se concluir pelo estado de vulnerabilidade extrema em que se encontra a acusada, viciada, usuária de drogas há muitos anos, moradora de rua e em condições por demais precárias, saltando aos olhos a condição em que se encontrava.

Não é crível, sequer razoável concluir que uma pessoa como a acusada detivesse com ela a quantidade de drogas descrita na inicial, a ela confiada para entrega a terceiro.

Por conseguinte, faltam elementos que permitam atribuir à acusada, a propriedade da droga localizada.

De mister a absolvição.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de ABSOLVER a ré VERA LUCIA DE SOUZA, qualificada nos autos, da imputação a ela feita nos termos do que prescreve o artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Ausente condenação ao pagamento de custas processuais por ser beneficiário da gratuidade judiciária.

P.R.I.C.

Santo André, 29 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA